



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/347/2018
מס' בקשה: 6/7/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**בפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין
אושרת ארפי מוראי**

המבקשים:

1. הרב רפול אליהו
2. דבורה שפירא ז"ל

באמצעות ב"כ עו"ד עקיבא ברילנט
רוזנהיים 6, בני ברק
טל': 0779337001 פקס: 036748798

נגד

המשיבים:

1. ביטון רפאל
2. ביטון רחל
3. גלנדר אהרון
4. גלנדר פרידה רייזל

באמצעות ב"כ עו"ד קנר חיים
פארק אולימפיה מוטה גור 7 כניסה C קומה 5, פתח תקווה
טל': 0545555628 פקס: 037608801

החלטה

1. לפניי בקשה למתן צו מניעה זמני, האוסר על המשיבים לבצע כל בניה על הגג ברכוש המשותף בבית המשותף ברחוב הרב הירש 5 בבני ברק, הרישום בפנקס הבתים המשותפים חלקה 229 בגוש 6188 (להלן - "הבית המשותף").
2. בבית המשותף 6 דירות. המבקש 1 והמבקשת 2, התובעים בהליך העיקרי (להלן - "המבקשים"), הינם הבעלים של תתי חלקות 1 ו-4 בבית המשותף, בהתאמה. המשיבים 1-2 והמשיבים 3-4, הנתבעים בהליך העיקרי (להלן - "המשיבים"), הינם הבעלים של תתי חלקות 5 ו-6 בבית המשותף, בהתאמה.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/347/2018
מס' בקשה: 6/7/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

עיקרי העובדות וההליכים

3. ביום 17.6.2018 הגישו המבקשים תביעה למתן צו מניעה קבוע, האוסר על המשיבים, לבצע כל בניה על הגג ברכוש המשותף בבית המשותף (להלן - "גג הבית המשותף").
4. ביום 25.6.2018 הגישו המבקשים בקשה למתן צו מניעה זמני.
5. בהחלטות המפקחת על רישום מקרקעין (גב' טלי להב) מיום 1.7.2018, נקבע כי הבקשה תידון במעמד הצדדים, וכי משהודיעו המשיבים כי הם מנועים מלבצע בניה על גג הבית המשותף משטרם קיבלו היתר בניה, לא תבוצע בניה על גג הבית המשותף עד למתן החלטה אחרת.
6. ביום 16.7.2018 הגישו המשיבים תגובה לבקשה למתן צו מניעה זמני.
7. ביום 23.7.2018 התקיים דיון בבקשה במעמד הצדדים, בפני המפקחת (גב' טלי להב). בהחלטה ממועד זה, קבעה המפקחת כי בשלב זה לא יינתן צו מניעה. עוד נקבע, כי "ככל שיתקבל היתר בניה, ישקלו המבקשים עמידה על הבקשה וככל שיוודעו שהם עומדים על הבקשה, תינתן החלטה, לאחר עיון בהיתר הבניה על הוראותיו, כמו גם בהחלטת ועדת הערר על הערר שהוגש על ידי המבקשים דכאן."
8. בחלוף כ-3 חודשים, ביום 29.10.2018, התקיים דיון בתביעה העיקרית. הצדדים כולם לא התייצבו לדיון. במעמד זה ניתן פסק דין המפקחת (גב' טלי להב), לפיו התביעה נמחקה ללא צו להוצאות.
9. ביום 8.11.2018 הגישו המבקשים בקשה לביטול פסק הדין שניתן בהעדר התייצבות הצדדים לדיון.
10. במועד זה עבר התיק לטיפול.
11. ביום 27.11.2018 ניתנה החלטת ועדת ערר מחוזית לתכנון ובניה במחוז תל אביב, בערר שהגישו המבקשים על החלטת הוועדה המקומית לתכנון ובניה בני ברק לאשר היתר הבניה למשיבים, בכפוף לתיקון הבקשה להיתר כמפורט בהחלטה ולא לפני חלוף 30 ימים ממתן ההחלטה.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/347/2018
מס' בקשה: 6/7/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

12. ביום 26.12.2018 ניתנה החלטתי בבקשה לביטול פסק הדין שניתן בהעדר התייצבות הצדדים לדיון. במסגרתה נעתרתי לבקשה, ביישמי הוראות הדין והעקרונות שהותוו בפסיקה בעניין זה, ומשבאתי לכלל מסקנה כי בין הצדדים נטושה מחלוקת אמיתית וכנה בשאלת הסכמת המבקשים להצמדת גג הבית המשותף לדירות המשיבים ולמתן זכויות בניה למשיבים על גג זה. בתוך כך, מצאתי כי יש ליתן למבקשים יומם בערכאה זו, וכי יש להכריע בסכסוך שלפניי בהתאם לזכויותיהם המהותיות של הצדדים לאחר שמיעת טענותיהם. התיק נקבע לדיון בבקשה לצו מניעה זמני.
13. ביום 7.1.2019 התקיים דיון בבקשה. לאחר שנשמעו טענות הצדדים, הצעתי לצדדים הסדר דיוני, לפיו יינתן סעד זמני האוסר על המשיבים לבנות על גג הרכוש המשותף עד להכרעה בתיק העיקרי, וכי בתיק העיקרי יוגשו תצהירי עדות ראשית מטעם הצדדים, האחרון בתוך 60 יום, ותתקיים ישיבת הוכחות במועד סמוך לאחר חלוף מועד זה. הוסכם כי המשיבים ישקלו הסדר זה ויודיעו עמדתם בתוך 5 ימים.
14. ביום 13.1.2019 הודיעו המשיבים כי הם אינם מקבלים ההסדר הדיוני וכי הם עומדים על מתן החלטה בבקשה למתן צו מניעה זמני.
15. ביום 20.1.2019 הודיע בא כוח המשיבים למזכירות לשכתי, כי המבקשת 2 הלכה לעולמה.
16. בהחלטתי ממועד זה, הורתי לבא כוח המבקשים ליתן עמדתו לעניין המשך בירור התובענות - הבקשה לסעד זמני והתביעה העיקרית.
17. ביום 28.1.2019 הוגשה עמדת המבקשים, לפיה המבקש 1 ויורשיה הפוטנציאליים של המבקשת 2 עומדים על המשך בירור התובענות.

טענות הצדדים בבקשה

18. לטענת המבקשים, אין בידי המשיבים הסכמת בעלי הדירות ברוב הדרוש על פי הוראות חוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 (להלן - "חוק המקרקעין"), לצורך בניה על גג הבית המשותף. המבקש 1 אמנם חתם על תכנית ההגשה לקבלת היתר בניה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/347/2018
מס' בקשה: 6/7/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

(גרמושקה) של המשיבים 2-1, אך זאת, כנטען, בכפיה ותוך "אלימות מילולית קשה ביותר כלפיו וכלפי רעייתו ז"ל". המבקש 1 לא נתן מעולם הסכמתו לבניה של המשיבים 4-3 בגג הבית המשותף, ובדיעבד התחוויר לו כי בהחתמתו על תכנית ההגשה של המשיבים 2-1 הוחתם בעורמה על תכנית ההגשה של המשיבים 4-3. אשר למבקשת 2, החתמתה על תכנית ההגשה של המשיבים 2-1 נעשתה בעורמה, שכן היא נתנה הסכמתה אך לסגירת מרפסת בדירת המשיבים. בדיעבד התחוויר גם לה כי בהחתמתה על תכנית ההגשה של המשיבים הוחתמה על תכנית ההגשה של המשיבים 4-3, מבלי שנתנה מעולם הסכמתה לבנייה של משיבים אלה על גג הבית המשותף. מכל מקום, קודם לדיון הוועדה המקומית לתכנון ובניה בני ברק בבקשות המשיבים לקבלת היתר בניה, מסרו המבקשים לעיריית בבני ברק הודעת ביטול בכתב, לפיה חתימתם על תכנית ההגשה בטלה ומבוטלת.

בנסיבות אלה, ומשהתקיים דיון בבקשה למתן היתר בפני הוועדה המקומית בני ברק וניתן היתר בניה למשיבים, נדרש הסעד הזמני למנוע שינוי מצב לרעה ונזקים בלתי הפיכים שייגרמו למבקשים בשל ביצוע הבניה. המבקשים הוסיפו וטענו, כי בנסיבות אלה אף מאזן הנוחות מצדיק היעדרות לבקשה.

19. המשיבים מתנגדים לבקשה. לטענתם המדובר "בתביעת סרק, חסרת בסיס וחסרת תקומה". המבקשים נתנו הסכמתם למשיבים 2-1 לבניה על גג הבית המשותף קודם לחתימה על תכנית ההגשה (גרמושקה), על בסיסה יצרו מצג בפני המשיב 3, אשר רכש הדירה הנוספת בבית המשותף בהסתמך על הסכמה זו ושניה מצבו לרעה, בנותנו תמורה גבוהה לאין ערוך משווי הדירה אלמלא תוספת הבניה. לדידם, המבקשים אינם רשאים לחזור בהם מהסכמתם, אשר נעשתה על בסיס בחינה נרחבת וגמירות דעת אמיתית, כלשון המשיבים. עוד נטען, כי המבקשים הרחיבו דירותיהם, אף בעטיה יש לראותם כמי שנתנו הסכמה קונסטרוקטיבית לבניה על גג הבית המשותף. למצער, יש להתיר למשיבים לבנות על גג הבית המשותף משהתנגדות המבקשים הינה חסרת תום לב. אשר למאזן הנוחות, טענו המשיבים כי זה נוטה לטובתם, בשים לב כי המשיבים 4-3 הינם משפחה המונה 15 נפשות, אשר ביקשו להרחיב הדירה שרכשו בבית המשותף לשימושם. כיום נאלצים הם להמשיך ולהתגורר בשכירות.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/347/2018
מס' בקשה: 6/7/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

20. בדיון בבקשה שהתקיים לפניי ביום 7.1.2019, הודיעו המשיבים כי הם אינם מבקשים לחקור המבקשת 2 על תצהירה. יוטעם, כי לבקשת המבקשת 2, פטרתי אותה מהתייצבות לדיון זה בשל מצבה הרפואי (החלטתי מיום 2.1.2019), תוך שהורתי כי ככל שיבקשו המשיבים לחקרה על תצהירה, ייקבע מועד דיון נוסף לצורך כך. המשיבים לא ביקשו כן. כאמור, לאחר הדיון וטרם מתן החלטה בבקשה, הלכה המבקשת 2 לעולמה.

דיון והכרעה

21. בפתח הדברים, הנני לקבוע כי אין בפטירת המבקשת 2 כדי להביא לפקיעת הבקשה דנן. כאמור בתקנה 36 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, "לא תפוג תובענה על שום אחד מבעלי הדין מת..., ובלבד שעילת התובענה בעינה עומדת; ואם מת אחד מבעלי הדין בין גמר הדיון לבין פסק הדין, לא תפוג התובענה אף אם אין עילתה קיימת עוד אלא מותר ליתן פסק דין." כל זאת, מבלי לגרוע מעילת התביעה העומדת למבקש 1, בעטיה זכאי הוא לקבל הכרעת טריבונל שיפוטי זה בבקשה שלפניי.

22. בהתאם להוראת תקנה 362 לתקנות סדר הדין האזרחי וההלכה הפסוקה בעניינה, החלטה האם ליתן צו מניעה זמני אם לאו, הינה תולדה של איזון בין שני שיקולים עיקריים שעל בית המשפט לבחון: האחד, קיומה של עילת תביעה על בסיס ראיות מהימנות לכאורה. לעניין זה, די שהמבקש יוכיח כי התביעה אינה טורדנית וכי קיימת שאלה רצינית הצריכה ליבון. השני, מאזן הנוחות בין הצדדים, במסגרתו על המבקש להוכיח כי הנזק וההכבדה שייגרמו לו, ככל שלא יינתן הסעד הזמני, עולים על הנזק וההכבדה שייגרמו לצד השני ככל שיינתן הסעד. בין שני שיקולים אלה מתקיים יחס של מעין "מקבילית כוחות", כך שככל שיגבר משקלו של האחד, יפחת זה של האחר. לצדם של שיקולים אלה, יתחשב בית המשפט גם בשיקולי צדק ויושר, שעיקרם תום לבו של המבקש (רע"א 5284/17 סובחיה עלי נ' עזבון המנוח יוסף עלי, פסקה 21, פורסם ב"נבו" (15.10.2017); ראו גם: רע"א 2996/14 יוסף



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/347/2018
מס' בקשה: 6/7/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

פינסון נ' בנק מזרחי טפחות בע"מ, פסקה 3, פורסם ב"נבו" (22.5.2014); רע"א 1379/16 מראון נופי נ' סאמי נופי, פסקאות 4-5, פורסם ב"נבו" (3.4.2016).

23. בהתייחס לעילת התביעה וסיכויי הצלחתה, סבורני כי עלה בידי המבקשים להוכיח קיומה של שאלה רצינית הראויה לבירור עובדתי ומשפטי במסגרת ההליך העיקרי. אבאר: בהתאם להוראת סעיף 71ב(א) לחוק המקרקעין, על המשיבים לקבל הסכמת מי שבבעלותם שלושה רבעים מהדירות ושני שלישים מהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם, לצורך בניה על גג הבית המשותף. אין מחלוקת כי בידי המשיבים הסכמת בעליהן של מחצית הדירות בבית המשותף (3 דירות מתוך 6). אשר להסכמת המבקשים, שהינם בעליהן של שתי דירות נוספות בבית המשותף, ניטשה בין הצדדים מחלוקת אמיתית וכנה בשאלת קיומה ותוקפה. בכלל זאת, חלוקים הצדדים בשאלת היקף ההסכמה שנתנו המבקשים בהתאם לאמור במסמך מיום 6.12.2016, המאשר למשיבים 1-2 בלבד "לבנות בגג מעל דירתם"; נסיבות חתימת המבקשים (המבקש 1 גילו 88 שנים והמבקשת 2 גילה 93 שנים) ביום 11.7.2017 על תכנית ההגשה לקבלת היתר בניה (גרמושקה) מטעם המשיבים; והאם רשאים המבקשים לחזור בהם מהסכמה שנתנו, לרבות בשל פגמים ברצון.

24. אשר למאזן הנוחות, סבורני כי אף הוא נוטה לטובת המבקשים. התביעה העיקרית הוגשה קודם למועד מתן היתר בניה על ידי הוועדה המקומית לתכנון ובניה בבני ברק, ומשניתן ההיתר הוגשה בסמוך לאחר מכן הבקשה דנן למתן צו מניעה זמני. בין לבין, הגישו המבקשים ערר לוועדת ערר מחוזית לתכנון ובניה במחוז תל אביב, אשר אישרה בהחלטתה מיום 27.11.2018 היתר הבניה למשיבים. אין חולק כי טרם הוחל בביצוע עבודות כלשהן.

בנסיבות אלה, הנזק שייגרם למבקשים באי מתן צו המניעה הזמני עולה על הנזק שייגרם למשיבים עם מתן הצו. ביצוע עבודות בניה על גג הבית המשותף יצור מצב בלתי הדיר, שבצדו קושי ממשי בהשבת המצב לקדמותו ככל שהתביעה העיקרית תתקבל. מאידך, הנזק הצפוי למשיבים בשל מתן צו המניעה הזמני הינו נזק כספי בשל עיכוב בביצוע הבניה, הניתן לריפוי בפיצוי הולם. בכלל זאת, באמצעות מתן הוראות להמצאת ערבויות מספקות לפיצוי בגין נזקים שייגרמו למשיבים, בהתאם



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/347/2018
מס' בקשה: 6/7/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

להוראות תקנות סדר הדין האזרחי. סבורני כי העלויות הכרוכות בהשבת המצב לקדמותו לאחר שייחלו עבודות הבניה על גג הבית המשותף עולות לאין שיעור (לשני הצדדים) על הנזק הכספי העלול להיגרם למשיבים עם מתן צו המניעה זמני.

25. לא מצאתי כי ישנם שיקולים שביושר המצדיקים דחיית הבקשה.

26. בהקשר זה, אין בידי לקבל טענת המשיבים בדבר שיהוי וחוסר תום לב המבקשים בהגשת הבקשה דנן. כעולה מהראיות שהונחו בפניי עד כה, המבקשים לא שקטו על השמרים ופעלו בשני ערוצים במקביל למניעת הבניה על גג הבית המשותף - הן מול רשויות התכנון (בכל הקשור לטענותיהם בהיבטים תכנוניים) הן בהגשת התובענות לטריבונל שיפוטי זה (בכל הקשור לטענותיהם באשר לזכויותיהם הקנייניות). הודעת המבקשים בדבר ביטול חתימתם על תכנית ההגשה לקבלת היתר בניה מטעם המשיבים הוגשה, לכאורה, בחלוף 4 חודשים ממועד החתימה, וקודם לדיון שהתקיים בבקשה וממילא להחלטת הוועדה המקומית לתכנון ובניה בני ברק בבקשה. עוד הוסיפו המבקשים והגישו ערר לוועדת ערר מחוזית לתכנון ובניה. בד בבד, וקודם ניתן היתר הבניה למשיבים וממילא החלטת ועדת הערר, הגישו המבקשים התביעה העיקרית והבקשה דנן לצו מניעה זמני. אוסיף, למעלה מן הדרוש, כי ספק אם מקומן של התובענות שלפניי טרם מיצוי ההליכים התכנוניים. מכל מקום, משניתנה החלטת ועדת ערר המאשרת היתר הבניה למשיבים, מקומן של טענות המבקשים בשדה הקנייני, להתברר לפניי. כך כפי ששנתה גם ועדת הערר, פעמים מספר, בהחלטתה מיום 27.11.2018.

27. לפני סיום, אבקש להביא מדבריו של כבוד השופט ש' אשר בע"א 385/73 אברהם פרידמן נ' אפרים זהבי, פ"ד כח(1) 765, 768 (13.3.1974), היפים לענייננו, בקבעו לאמור:

"סעד זמני על שום מה? ידוע לכל שבין הגשת תביעה לביצוע בעין ועד לבירורה ומתן פסק דין בה עובר זמן מה, ולפעמים גם זמן רב. אם יוכל הנתבע לנצל את תקופת הביניים שעד פסק הדין לשם מכירת נכס המריבה לאחרים, יושמט הקרקע מתחת לתביעה. והתובע, אפילו יצליח לשכנע את בית המשפט בצדקת תביעתו, לא יזכה לפסק דין לטובתו. כדי למנוע אפשרות כזו יש צורך



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/347/2018
מס' בקשה: 6/7/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

לשמור על המצב כפי שהיה קיים ביום הגשת התובענה ... ועוד עלי להוסיף שלא רק התובע מעוניין בשמירת המצב הקיים אלא גם לבית המשפט ענין שלא יובא שינוי בנכס המריבה ביזמתו של צד מהצדדים כל עוד מתנהל דיון, מפני שאין להעמיד את בית המשפט בפני עובדות מוגמרות טרם הספיק לסיים את תפקידו. הצורך בשמירה של הסטטוס קוו בעניינים שהם סוביודיצה הינו חיוני לכל מערכת שיפוט מתוקנת, ורק לעתים רחוקות יסרב בית המשפט להעניק לתובע סעד זמני שמטרתו שמירה על המצב הקיים."

כך אף בענייננו, נכון יהא להותיר המצב הקיים בבית המשותף כפי שהוא כיום עד להכרעה במחלוקת שניטשה בין הצדדים הקשורה בזכויותיהם הקנייניות בגג הבית המשותף.

סוף דבר

28. דין הבקשה להתקבל.

ניתן בזאת צו מניעה זמני האוסר על המשיבים לבצע בניה על גג הבית המשותף ברחוב הרב הירש 5 בבני ברק, הרשום בפנקס הבתים המשותפים חלקה 229 בגוש 6188.

29. בהתאם להוראת תקנה 364(א) לתקנות סדר הדין האזרחי, הנני להורות לעניין ערבויות כדלקמן:

א. המבקש 1 יחתום על כתב התחייבות עצמית ויגישו לתיק המפקחת בתוך 5 ימים מיום קבלת החלטה זו (בתיק המפקחת כתב התחייבות עצמית מטעם המבקשת 2 בלבד).

ב. המבקש 1 יפקיד ערבות בסך של 10,000 ש"ח, בתוך 14 יום מיום קבלת החלטה זה, להבטיח פיצוי המשיבים בגין כל נזק שייגרם להם כתוצאה ממתן הצו, אם תיפסק התובענה או אם יפקע הצו מסיבה אחרת. הפקדת הערבות תיעשה באמצעות שובר הפקדה במזכירות לשכתי.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/347/2018
מס' בקשה: 6/7/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ג. לא יוגש כתב התחייבות עצמית ולא תופקד הערבות במועדים כמצוין לעיל, יתבטל צו המניעה הזמני.

30. הוצאות הבקשה בסך של 3,000 ש"ח, ישולמו בהתאם לתוצאות ההליך העיקרי.

31. אשר לתביעה העיקרית, הנני להורות כדלקמן:

א. המבקשת 2 הלכה לעולמה. משלא ניתן להגיש תביעה על ידי עזבון, אף לא באמצעות יורשיו הפוטנציאליים (רע"א 6590/10 עזבון המנוח פואד אשתייה ז"ל ואח' נ' מדינת ישראל - משרד הביטחון, פורסם ב"נבו" (28.5.2012)), יצרף בא כוח המבקשים צו ירושה, מכוחו אורה על חילופי בעלי דין בתביעה העיקרית, כך שתחת המבקשת 2 יבואו יורשי עזבונה. לחלופין, יודיע בא כוח המבקשים זהות מנהל עזבון זמני. זאת, בתוך 30 יום מהיום.

ב. המבקשים יגישו תצהירי עדות ראשית בתוך 60 יום מהיום. המשיבים יגישו תצהירי עדות ראשית בתוך 60 ימים נוספים.

ג. המזכירות תיקבע מועד לישיבת הוכחות, שתתקיים בסמוך לחלוף המועד להגשת אחרון תצהירי עדות ראשית, ותזמן הצדדים לישיבה זו.

המזכירות תמציא העתק ההחלטה לבאי כוח הצדדים.
ניתנה היום, ל' שבט תשע"ט, 5 פברואר 2019, בהעדר הצדדים.

אושרת ארפי מוראי
המפקחת על רישום מקרקעין
פתח תקווה